

Acuerdo de trading de cliente

Por favor, lea estos términos y condiciones cuidadosamente. Al acceder a este sitio web o a la plataforma de trading, o al realizar cualquier operación, acepta someterse a los siguientes términos y condiciones. Si no acepta los siguientes términos y condiciones, no acceda a esta página web ni a la plataforma de trading, ni participe tampoco en ninguna operación.

Términos y Condiciones

Los presentes Términos y Condiciones, incluyendo la Declaración de Riesgos, la Declaración de Beneficiario Final y los Términos y Condiciones Generales de Beneficios de Trading, disponibles en la página web de Warren Bowie and Smith, de Securcap Securities (MU) Ltd, constituirán la totalidad del Acuerdo de Trading del Cliente (colectivamente el "**acuerdo**")

ENTRE

Securcap Securities (MU) Ltd, registrada en Mauricio y operando bajo la marca Warren, Bowie and Smith (en adelante "**nosotros**", "**nos**" o la "**compañía**")

Y

el usuario final (en adelante "**usted**" o el "**cliente**")

(por separado una "**parte**" y juntos las "**partes**", y las palabras de masculino harán también referencia al femenino y viceversa)

CONSIDERANDO QUE:

- i. La compañía está autorizada para llevar a cabo el negocio de operaciones con valores por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio como titular de una licencia de agente de inversiones en virtud de las leyes sobre servicios financieros aplicables;
- ii. La compañía proporciona servicios de inversión a través de una plataforma de trading, incluyendo contratos de divisas spot y forward, Contratos por Diferencia (CFDs), transacciones de swap de divisas y otras transacciones similares que Warren Bowie and Smith puede ofrecer ocasionalmente;
- iii. El cliente desea suscribir este acuerdo y abrir una cuenta de trading con Warren Bowie and Smith para utilizar dicha plataforma y realizar transacciones de servicios de inversión con la compañía;
- iv. El acuerdo registrará toda la actividad de trading y las operaciones que no sean de trading del cliente con la compañía.

POR LO TANTO, LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

1. DEFINICIONES

Salvo que el contexto requiera lo contrario, los siguientes términos tendrán el significado recogido a continuación:

"Cuenta" hace referencia a la cuenta de trading personal abierta por el cliente, exclusivamente para él, y mantenida por Warren Bowie and Smith, y que registra los fondos que Warren Bowie and Smith mantiene en nombre del cliente, y que permiten que el cliente utilice los servicios, incluyendo la apertura de operaciones

"CFD" o un "Contrato por Diferencia" hace referencia a un contrato para intercambiar la diferencia de valor de un activo subyacente concreto dentro de un plazo que comienza cuando el contrato se abre hasta el momento en que se cierra;

"Lote" hace referencia a una unidad de medida para cada instrumento financiero negociado en la plataforma de trading;

"Margen" hace referencia a las cantidades que la compañía puede determinar a su sola discreción requeridas en la cuenta del cliente para abrir una o más operaciones utilizando la plataforma de trading;

"Aplicación móvil"

"Servicios" hace referencia a la aplicación descargable de la compañía; hace referencia a los servicios de inversión proporcionados al cliente por la compañía mediante la plataforma de trading tal y como se describen más en detalle en este acuerdo, en concreto en la cláusula 5 de estos Términos y Condiciones;

"Plataforma de trading"

hace referencia al software de la aplicación descargable o basado en web que permite prestar los servicios solo para el uso del titular de la cuenta.

2. DISPOSICIONES GENERALES

- 2.1. **Acuerdo.** Al suscribir este acuerdo, acepta que ha leído, entendido y aceptado los términos y toda la información que forma parte de este acuerdo.
- 2.2. **Declaración de Riesgos.** Comprende que los servicios ofrecidos por la compañía incluyen productos de trading que conlleven un riesgo sustancial que no es adecuado para todo el mundo. Reconoce que comprende totalmente la naturaleza y riesgos de los servicios y los productos de trading relacionados, y acepta que bajo ninguna circunstancia se podrá recuperar de la compañía ninguna pérdida en la que se incurra como resultado del uso de los servicios.
- 2.3. **Legalidad.** Es responsabilidad suya verificar que su uso de los servicios está permitido en cualquier jurisdicción en la que se encuentre, y acepta que no utilizará los servicios mientras se encuentre en una jurisdicción que le prohíba usar dichos servicios. Acepta que no realizará ninguna operación o usará los servicios o la plataforma de trading de ningún otro modo si con ello incumple o provoca que la compañía incumpla la legislación pertinente.
- 2.4. **Servicios de información.** Cada cierto tiempo la compañía puede proporcionarle acceso a varias informaciones y contenidos a través de la página web, la plataforma de trading y/o la aplicación móvil. Además, la compañía puede proporcionarle enlaces a páginas web de terceros que pueden incluir información. Esta información se suministra "tal cual" y solo como guía, y no debe interpretarse como asesoramiento. El uso de dicha información se realiza totalmente a su propio riesgo. La compañía, en la máxima medida permitida por la ley, no ofrece ninguna declaración ni proporciona garantías de ningún tipo incluyendo, entre otros, la precisión, calidad o compleción de la información. La compañía no será responsable de ninguna acción que lleve a cabo como resultado de su confianza en cualquiera de esta información o de ninguna pérdida o daño que sufra como resultado

FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

V.1

de su uso de dicha información o de cualquier página web de un tercero del que ofrezcamos enlaces. Ninguna información proporcionada será considerada como una seguridad o garantía del resultado de ninguna operación.

- 2.5. **Sin asesoramiento de inversión.** Por la presente reconoce que los servicios no incluyen la prestación de

asesoramiento de inversión y/o recomendaciones personales respecto a una o más transacciones relacionadas con uno o más instrumentos. Cualquier información que pueda proporcionarse en virtud de esta cláusula 2.5 simplemente pretende ayudarle en la toma de decisiones de inversión y no constituyen asesoramiento de inversión.

- 2.6. **Sin entrega física de instrumentos subyacentes.** Por la presente reconoce que realizar operaciones a través de la plataforma de trading no resulta en la entrega física de divisas o del instrumento subyacente y que las operaciones se ajustan en efectivo o cierran cuando lleva a cabo una posición de compensación. Por esta razón, las operaciones abiertas siempre se cerrarán con el abono o cargo de la compañía o de su cuenta en función del beneficio o pérdida obtenido en la operación.
- 2.7. **Naturaleza de los servicios.** Por la presente el cliente reconoce y declara que la naturaleza del negocio al suscribir el presente acuerdo es el trading y que los servicios y la plataforma de trading de la compañía no proporcionan un mercado entre los usuarios de la plataforma de trading. La compañía y/o un proveedor de liquidez es la contraparte para estas operaciones de los clientes a título propio en algunos o todos los instrumentos financieros.
- 2.8. **Idioma.** El cliente acepta y entiende que el idioma oficial de la compañía para la prestación de servicios es el inglés, el cual prevalecerá en todo momento, y el cliente debe leer y consultar siempre, entre otras, toda la información, documentación legal, declaraciones, políticas y actividades de la compañía en lengua inglesa.

3. REGLAS DE CUENTA

- 3.1. **Registro.** Para utilizar la plataforma de trading de la compañía, necesitará un nombre de usuario y contraseña de la compañía. El nombre de usuario y la contraseña serán seleccionados por usted y se le asignarán tras completar el formulario de solicitud de la compañía disponible online. La compañía tiene el derecho, a su sola discreción, de rechazar la solicitud de registro. La compañía también tiene derecho a cerrar su cuenta con efecto inmediato, o a suspender, restringir o retirarle su acceso a la plataforma de trading si tiene razones para pensar que ha incumplido este acuerdo, proporcionando o no cualquier razón.
- 3.2. **Confianza en la contraseña.** Reconoce que la contraseña es confidencial y que es responsable de mantener dicha contraseña en secreto y no compartirla con ningún tercero permitiéndole acceso a su cuenta de trading. La compañía se basará en todas las instrucciones, órdenes u otras comunicaciones introducidas usando su contraseña, y usted estará obligado por cualquier operación, orden o gasto efectuado en su nombre basándose en dichas instrucciones, órdenes u otras comunicaciones. Acepta informar a la compañía inmediatamente si sospecha o se da cuenta de la pérdida, robo o revelación de su contraseña. La compañía no será responsable por ninguna pérdida provocada al actuar siguiendo las instrucciones proporcionadas usando su contraseña. La compañía se reserva el derecho, a su sola discreción, de rescindir el acuerdo de trading del cliente y suspender la cuenta de trading si la contraseña se comparte con cualquier tercero ajeno.
- 3.3. **Cancelación, rescisión, suspensión e incumplimiento.** La compañía puede restringir su

acceso a los servicios, suspender o rescindir su cuenta y retirar, cerrar o anular cualquier operación a su completa discreción sin ninguna causa en cualquier momento, incluyendo

- (i) si se produce un fallo tecnológico;
- (ii) si la compañía sospecha que ha participado en una actividad ilegal, fraudulenta o de manipulación;

FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

V.1

- (iii) si la compañía sospecha que ha incumplido (o puede haber incumplido) cualquier parte de este acuerdo; o
 - (iv) si la compañía sospecha que está actuando de una forma que es perjudicial para el desarrollo del negocio de la compañía o que pueda provocar una responsabilidad legal para usted, la compañía o terceros.
- 3.4. **La cuenta llega a cero.** Si el valor de su cuenta llega a cero, la plataforma de trading cerrará automáticamente todas las operaciones abiertas.
- 3.5. **La cuenta está por debajo del margen.** Debe mantener un valor en su cuenta que no sea inferior al del margen. Si el valor de su cuenta es inferior al margen, la plataforma de trading cerrará automáticamente todas las operaciones abiertas.
- 3.6. **Cuenta inactiva.** Si no hay ninguna actividad de trading durante tres (3) meses, la compañía se reserva el derecho de aplicar una tarifa administrativa para mantener la cuenta, asumiendo que su cuenta tenga fondos disponibles. La tarifa será anunciada en todo momento en las condiciones de trading, en el sitio web de la compañía. Si en su cuenta hay fondos por menor valor que el anunciado en las condiciones de trading y ha permanecido inactiva durante un periodo de tres (3) meses, la Compañía se reserva el derecho de cobrar una cantidad más baja para cubrir los gastos administrativos y proceder al cierre de la cuenta.
- 3.7. **Regla de vencimiento del saldo.** Si no hay ninguna actividad de trading durante el plazo que se especifica en el sitio web de la compañía, la compañía se reserva el derecho de aplicar una regla de vencimiento del saldo y retirar cualquier dinero para trading disponible en la cuenta del cliente. Las condiciones de la regla de vencimiento de saldo están disponibles en todo momento en las condiciones de trading, en el sitio web de la compañía.
- 3.8. **Beneficios de trading.** Si el cliente desea participar en un plan de bono y/u otra promoción o concurso y/o acepta recibir beneficios de trading, el cliente reconoce y acepta los Términos y Condiciones Generales de los Beneficios de Trading disponibles en todo momento en el sitio web de la compañía, y cualquier término especial especificado y aplicable.

4. FONDOS Y RETIRADAS

- 4.1. **Sin intereses.** No se pagará ningún interés por ningún fondo depositado en su cuenta con la compañía.
- 4.2. **Retirada.** Tiene derecho a la retirada total o parcial de los fondos depositados en su cuenta siempre que:
- 4.2.1. haya enviado una solicitud de retirada a través de la plataforma de trading;
 - 4.2.2. no haya posiciones abiertas en la cuenta;
 - 4.2.3. no puede retirarse ninguna

cantidad utilizada para cubrir márgenes;

4.2.4. las retiradas se harán usando el mismo método que haya utilizado para añadir fondos en su cuenta;

4.2.5. se podrá rechazar o retrasar una solicitud de retirada si no ha proporcionado cualquier documentación que la compañía pueda requerir con fines de AML/KYC.

4.3. **Cantidades de retirada mínima.** Puede retirar la totalidad o parte del capital retirable disponible en cualquier momento, pero la cantidad mínima de retirada mediante transferencia bancaria es de 100 dólares estadounidenses. La compañía se reserva el derecho de fijar, cada cierto tiempo, cantidades de retirada mínima a su sola discreción.

4.4. **Comisiones de retirada.** Acepta que será responsable por cualquier cargo bancario o comisión de transferencia al retirar o depositar fondos.

FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

V.1

- 4.5. **Ejecución de la retirada.** La compañía ejecutará la retirada del cliente en un plazo de 120 horas laborables en cuanto los requisitos descritos en la anterior sección 4.2 se hayan completado en su conjunto y tras la aprobación de la misma por parte de la compañía. El cliente reconoce que los plazos de transferencia de fondos pueden variar en función de su tipo de cuenta, banco emisor, banco intermediario, banco receptor, país de destino o cualquier tercero involucrado en la transferencia de fondos. La retirada de fondos también puede estar sujeta a restricciones impuestas o relacionadas con el banco receptor. La compañía no será responsable por ninguna transferencia de fondos. Además, el cliente reconoce que si los fondos recibidos son convertidos a una divisa distinta del dólar estadounidense, pueden aplicarse comisiones por cambio de moneda. El cliente es totalmente responsable de los datos de pago proporcionados a la compañía, y la compañía no acepta ninguna responsabilidad por los fondos del cliente si el cliente proporciona datos erróneos. También se entiende que la compañía no acepta ninguna responsabilidad por ningún fondo no depositado directamente en las cuentas bancarias de la compañía. La compañía se reserva el derecho y el cliente reconoce y acepta que, si el cliente efectúa una retirada, la compañía puede eliminar y/o ajustar cualquier beneficio de trading asignado.
- 4.6. **Incumplimiento.** Si la solicitud de retirada no consigue cumplir el conjunto de condiciones de retirada establecidas en la anterior sección 4.2, la solicitud de retirada será cancelada en un plazo de 30 días y el cliente puede volver a solicitar la retirada. Dicha solicitud de retirada posterior estará sujeta a los términos generales de retirada tal y como se establecieron anteriormente.

5. SERVICIOS DE TRADING

- 5.1. **Servicios.** Sin perjuicio de ninguna otra cláusula de este acuerdo, la compañía le proporcionará la plataforma de trading, que a su vez le proporcionará precios "bid" y "ask" respecto a los instrumentos financieros ofrecidos por la compañía: teniendo siempre en cuenta que en el caso de los CFDs la capacidad para abrir o cerrar un contrato CFD individual dependerá del horario de trading del mercado regulado pertinente en el que se negocia el instrumento subyacente.
- 5.2. **Beneficios de trading.** La compañía puede ofrecer varios beneficios de trading a sus clientes. Los Términos y Condiciones Generales de los Beneficios de Trading pueden encontrarse en el sitio web y forman parte de este acuerdo.
- 5.3. **Restricciones.** Los servicios están limitados a ejecutar operaciones al precio cotizado. En concreto, podrá utilizar la plataforma de trading para abrir una posición, cerrar una posición y/o añadir, eliminar o editar órdenes de stop loss, take profit, límite de compra, stop de compra, límite de venta y stop de venta. La compañía puede, a su sola discreción, solicitarle que limite el número de operaciones abiertas que mantiene o que cierre una o más operaciones para garantizar que se respetan dichos límites.
- 5.4. **Instrucciones.** Sus instrucciones deben ser proporcionadas a la compañía a través de la plataforma de trading: teniendo siempre en cuenta que la compañía aceptará en ciertas circunstancias, en concreto cuando la plataforma de trading no esté disponible, instrucciones telefónicas siempre que, a la sola discreción de la compañía, la compañía quede satisfecha en

cuanto a su identidad y a las instrucciones.

- 5.5. **Responsabilidad por las instrucciones.** Usted es el único responsable de cualquier instrucción que haya proporcionado a la compañía y de cualquier error cometido al colocar órdenes a través de la plataforma de trading. También es responsable de ponerse y mantenerse en contacto con la compañía con el fin de monitorizar sus posiciones y garantizar que cualquier instrucción posterior se proporciona a su debido tiempo.

FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

V.1

- 5.6. **Suspensión de servicios.** La compañía se reserva el derecho de suspender temporalmente la prestación de servicios en relación con uno o más instrumentos financieros a su sola discreción en caso de publicación de noticias críticas.
- 5.7. **Rollover.** A no ser que la compañía haya recibido otras instrucciones antes de las 12:00 AM (GMT), la compañía renovará automáticamente a diario todas las posiciones abiertas de su cuenta al día siguiente laborable. Puede que se le cobre o reciba un interés de rollover por cada operación que se renueve, cuyo interés dependerá de cierto número de factores incluyendo el tipo de producto mantenido, el tamaño de la posición o si la posición ha sido comprada o vendida. La plataforma de trading muestra todas las cantidades de rollover cobradas o recibidas.
- 5.8. **Lote.** La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del contrato en cualquier momento dependiendo de la situación del mercado. El cliente acepta comprobar todas las especificaciones del instrumento financiero antes de colocar una orden.
- 5.9. **Apalancamiento.** La compañía se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de su cuenta de trading a su sola discreción, durante un tiempo limitado o de forma permanente. La compañía deberá notificarle dicho cambio.
- 5.10. **Diferenciales.** La compañía se reserva el derecho de aumentar y disminuir los diferenciales de los instrumentos financieros a su sola discreción dependiendo de las condiciones de mercado.
- 5.11. **SopORTE de pagos.** En ciertos casos, los servicios auxiliares de compensación son proporcionados por compañías pertenecientes al grupo, incluyendo Wanakena Ltd.

6. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

- 6.1. **Especulación (scalping)** La especulación (scalping) está prohibida y, si la compañía determina de forma razonable que sus patrones de trading parecen basarse en la especulación, puede revocar las operaciones sin ninguna responsabilidad hacia usted, y corregirá y/o ajustará su cuenta en consecuencia. A efectos de esta cláusula, la especulación incluirá cualquier método que conlleve la apertura y cierre rápido de posiciones.
- 6.2. **Arbitraje.** El arbitraje, o aprovecharse de retrasos o errores de internet u otro software o hardware por los que los precios contenidos en la plataforma de trading de la compañía no reflejen los precios de mercado reales, está prohibido. Si la compañía determina de forma razonable que sus patrones de trading parecen basarse en el arbitraje u otras oportunidades de latencia de precios, puede revocar las operaciones sin ninguna responsabilidad hacia usted, y corregirá y/o ajustará su cuenta en consecuencia.

6.3. **Trading automático.** No usará ningún software con el fin de operar automáticamente en la plataforma de trading.

6.4. **Trading abusivo.** Cualquier acto que pueda ser considerado por la compañía como abusivo incluyendo, entre otros, colocar órdenes de "stop de compra" o "stop de venta" antes de la publicación de datos financieros, cobertura, manipulaciones (p. ej., manipulación de precios, manipulación de horarios, uso de información privilegiada, abuso del mercado, etc.), operaciones con retraso, búsqueda de beneficios de un pip, latencia, búsqueda de un beneficio de trading, una combinación de fuentes más rápidas/lentas, abusar de las funciones de cancelación de operaciones disponibles en la plataforma de trading o usar sistemas y entradas automatizadas de datos en los sistemas de la compañía.

7. GARANTÍAS

7.1. **Garantías del cliente.** Por la presente garantiza que:

- 7.1.1. Es una persona física, está en pleno uso de sus facultades mentales, es mayor de edad y tiene capacidad jurídica;
- 7.1.2. Conoce y ha leído y entendido todos los riesgos involucrados en la utilización de los servicios;
- 7.1.3. Si es una compañía o entidad corporativa, está debidamente constituido y existe

válidamente de acuerdo a las leyes del país en el que se ha constituido;

- 7.1.4. Ninguna otra persona que no sea usted tiene interés en su cuenta o en ninguna operación que realice usando su cuenta;
- 7.1.5. Toda la información proporcionada a la compañía es cierta, precisa y completa;
- 7.1.6. Mantendrá toda la información proporcionada actualizada informando a la compañía cada cierto tiempo de cualquier actualización;
- 7.1.7. Utilizará los servicios solo con fines legítimos;
- 7.1.8. No participará en ninguna actividad que tenga el propósito o efecto de provocar daños o perjudicar de cualquier forma el desarrollo del negocio de la compañía, o de generar o aumentar una obligación de la compañía incluyendo, entre otros, cualquier autoridad que recaude impuestos, gravámenes o aranceles.
- 7.1.9. No operará o manipulará la plataforma de trading de forma que la compañía piense que tenga el propósito o efecto de afectar negativamente a la integridad de los servicios de la compañía o de la plataforma de trading;
y
- 7.1.10. Sin perjuicio de la generalidad de la cláusula 7.1.9, no operará usando técnicas de especulación o arbitraje, o métodos de trading automáticos.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL

- 8.1. **Copyright.** Todos los contenidos, marcas comerciales, nombres comerciales y diseños de la página web y la plataforma están protegidos por copyright y son propiedad de la compañía. Cualquier uso no autorizado de estos derechos puede provocar que se inicie un proceso judicial u otra acción contra usted. Cualquier dato sobre el que la compañía tenga licencia de terceros se proporciona solo para su uso en el sitio web, plataforma o aplicación móvil de la compañía, y no pueden utilizarse con ningún fin comercial sin el consentimiento de dicho tercero.
- 8.2. **Licencia para usar nuestro sitio web, plataformas de trading y aplicación móvil.** La compañía le concede una licencia limitada para acceder a su sitio web, plataforma de trading y aplicación móvil con el fin de acceder a los servicios proporcionados siempre que cumpla con este acuerdo.
- 8.3. **Uso ilegal.** La disponibilidad del sitio web, la plataforma de trading y la aplicación móvil de la compañía no constituye una oferta o invitación por parte de la compañía para utilizar el sitio web en ninguna jurisdicción en la que su uso sea ilegal.
- 8.4. **Limitaciones.** Su uso del sitio web, plataforma de trading y aplicación móvil de la compañía o de cualquier servicio que la compañía pueda proporcionarle no le da ningún derecho al contenido y los derechos de propiedad intelectual relacionados que el sitio web, plataformas de trading y aplicación móvil de la compañía contienen, o a cualquiera de estas fuentes de datos. Acepta no monitorizar, utilizar o copiar nuestro sitio web, plataformas de trading y aplicación móvil ni ninguno de los contenidos de la web de la compañía incluyendo, entre otros, los datos de precios. No intentará hackear, realizar alteraciones no autorizadas o introducir ningún tipo de código malicioso en el sitio web por ningún medio. No (a) realizará ingeniería inversa ni

descompilará (en su totalidad o parcialmente) la plataforma de trading o cualquier otro software disponible a través del sitio web; o (b) hará copias, modificará, reproducirá, transmitirá, alterará o distribuirá total o parcialmente el sitio web, la plataforma de trading y la aplicación móvil o cualquier material o información contenida

FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

V.1

en ellos. Cualquier uso no autorizado o reproducción pueden ser perseguidos legalmente.

9. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

- 9.1. **Política de privacidad.** Cualquier información que envía a la compañía será procesada de conformidad con esta política de privacidad. Por la presente reconoce que ha leído y aceptado dicha política.
- 9.2. **Comprobaciones de crédito.** Autoriza a la compañía a utilizar en cualquier momento cualquier medio que la compañía estime necesario para verificar su identidad y solvencia con cualquier proveedor de información tercero. Tras una solicitud razonable por escrito que haga llegar a la compañía, recibirá permiso para revisar cualquier registro mantenido por la compañía en relación a su solvencia.
- 9.3. **Registros.** Las conversaciones telefónicas pueden ser grabadas con el fin de garantizar la calidad, y por la presente acepta que dichas comunicaciones pueden ser utilizadas por la compañía como prueba en caso de que surja una disputa entre las partes, y que serán y se mantendrán propiedad exclusiva de la compañía.
- Todos los registros y/o la actividad de trading y la que no sea de trading, actuales y/o pasados y/o archivados, se conservarán como mínimo siete años tras la finalización de la relación de negocios y de conformidad con los requisitos legislativos aplicables.

10. RESCISIÓN

- 10.1. Cualquiera de las partes puede rescindir este acuerdo proporcionando a la otra parte un aviso por escrito con un mínimo de siete (7) días de antelación a la fecha de rescisión pretendida sin proporcionar la razón.
- 10.2. La compañía puede rescindir el acuerdo inmediatamente sin proporcionar los siete (7) días de aviso previo en los siguientes casos:
- a) en caso de incumplimiento del cliente;
 - b) dicha rescisión es requerida por una autoridad u organismo regulador competente;
 - c) el cliente incumple cualquier disposición de este acuerdo que en opinión de la compañía no puede ser implementada o viola cualquier ley o normativa;
 - d) el cliente implica a la compañía directa o indirectamente en cualquier tipo de fraude;
 - e) el cliente no está actuando de buena fe y la compañía tiene razones para creerlo;
 - f) la actividad de trading del cliente afecta de alguna manera a la fiabilidad y/u operativa de la compañía; y/o
 - g) una persona no autorizada está operando en nombre del cliente.
- 10.3. Se debe señalar que el cliente tendrá que proceder al cierre de cualquier operación abierta antes de la fecha de rescisión. Si el cliente no lo hace y llega la

fecha de rescisión en cuestión, la compañía procederá al cierre de cualquier posición abierta.

- 10.4. La compañía se reserva el derecho de quedarse fondos del cliente si fuera necesario para cerrar cualquier posición que ya haya sido abierta y/o pagar cualquier obligación pendiente del cliente en virtud del acuerdo.

11. INCUMPLIMIENTO

- 11.1. **Caso de incumplimiento:** cada uno de los siguientes constituye un caso de incumplimiento:
- a) El cliente no lleva a cabo sus obligaciones para con la compañía;
 - b) Si en cualquier momento durante su registro cualquier declaración efectuada por el cliente en virtud de este acuerdo es falsa;
 - c) El cliente ha sido declarado y/o pasa a estar mentalmente incapacitado;

- d) Si la compañía sospecha que el cliente está operando de forma abusiva y de una manera dirigida a manipular la plataforma de trading y realizar un trading abusivo o llevar a cabo cualquiera de las prácticas prohibidas contenidas en la cláusula 6;
 - e) Cualquier circunstancia por la que la compañía crea razonablemente que es necesario poner en práctica cualquier medida establecida en la cláusula 11.2.
 - f) La compañía se da cuenta y/o sospecha razonablemente de cualquier actividad ilegal, fraudulenta o irregular;
 - g) La compañía se da cuenta y/o sospecha razonablemente de una tergiversación en los datos de registro, documentación, detalles e información proporcionada por el cliente;
 - h) El cliente no proporciona la información solicitada en relación con cualquier proceso de verificación emprendido por la compañía;
 - i) El cliente fallece, es declarado ausente o pasa a estar mentalmente incapacitado;
 - j) Una declaración o garantía efectuada por el cliente en virtud de este acuerdo es o pasa a ser falsa;
 - k) Se realiza una solicitud de bancarrota respecto al cliente.
- 11.2. Si se produce un caso de incumplimiento, la compañía puede llevar a cabo las acciones que considere necesarias para proteger la posición de la compañía sin notificárselo al cliente y a la absoluta discreción de la compañía incluyendo, entre otras:
- i. Rescindir este acuerdo sin aviso previo al cliente;
 - ii. Cerrar una o más de sus operaciones abiertas;
 - iii. Anular o cancelar cualquiera de sus operaciones abiertas;
 - iv. Anular o cancelar cualquier operación, orden o contrato, o cualquier compromiso alcanzado con usted;
 - v. Cerrar o suspender su cuenta; y/o
 - vi. Limitar su acceso a la plataforma de trading.

12. INDEMNIZACIÓN

- 12.1. **Indemnización.** Acepta indemnizar y eximir a la compañía y a sus empresas asociadas, afiliados, ejecutivos, directores, agentes y empleados de cualquier responsabilidad, reclamación, pérdidas o demanda realizada por cualquier tercero que se derive de su incumplimiento de este acuerdo o de su violación de cualquier ley o de los derechos de cualquier tercero.

13. RESPONSABILIDAD

- 13.1. **Responsabilidad.** La compañía actuará en todo momento de buena fe y proporcionará los servicios con la diligencia debida, pero solo será considerada responsable por cualquier daño o pérdida que el cliente pueda sufrir si dicho daño o pérdida se produce como resultado de una negligencia grave de la compañía o una omisión deliberada por parte de la compañía.
- 13.2. **Sin responsabilidad por daños indirectos.** La compañía no será responsable bajo ninguna circunstancia por cualquier daño indirecto, especial o consecuente, pérdida de beneficios (directa o indirecta) derivada de un incumplimiento de contrato, negligencia, obligación equitativa (incluyendo, para evitar dudas, en relación a cualquier operación(es) anulada(s) por la compañía) u otra responsabilidad derivada del uso de los servicios o la plataforma de

trading, incluso si hubiésemos sido avisados o supiésemos (o hubiéramos debido saber) de la posibilidad de dichos daños o pérdidas.

- 13.3. **Exclusiones.** La compañía excluye todas las declaraciones y garantías en cuanto a la calidad satisfactoria y/o adecuación para su propósito pretendido y/o precisión y comprensión de los servicios.
- 13.4. **Pérdidas por mal uso.** La compañía no será responsable ante usted por ninguna pérdida en la que puede incurrir como resultado de

FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

V.1

un mal uso de su contraseña, y no acepta ninguna responsabilidad por su uso no autorizado, sea éste fraudulento o de cualquier otro tipo.

13.5. **Errores.** Informará la compañía en cuanto se dé cuenta de cualquier error de cálculo respecto a cualquier operación o cotización en la plataforma de trading. La compañía se reserva el derecho de declarar nula y sin efecto cualquier operación que esté sujeta a dicho error. Para los fines de esta cláusula, los errores de operaciones o cotizaciones incluirán, entre otros: un error tipográfico en la cotización, una cotización u operación que no sea representativa de un precio de mercado justo o una cotización de precio errónea como resultado de un fallo de hardware, software o fuentes de datos imprecisas proporcionadas por terceros.

13.6. **Fluctuaciones y pérdidas de divisa.** Si incurre en cualquier pérdida como resultado de una fluctuación en el tipo de cambio que afecte a una divisa, la compañía no será responsable por dicha pérdida. Además, la compañía no será responsable de ninguna pérdida o gasto sufrido como resultado de una conversión de moneda si autoriza a la compañía a convertir fondos en su cuenta desde o hacia una divisa a un tipo de cambio determinado por la compañía.

13.7. **Otras pérdidas o gastos.** Si la compañía incurre en cualquier reclamación, daño, responsabilidad, coste o gasto en relación a los servicios al cumplir con sus instrucciones, se entiende que la compañía no tiene ninguna responsabilidad y que es responsabilidad suya indemnizar a la compañía por cualquier reclamación, daño, responsabilidad, coste o gasto de este tipo en el que se incurra.

14. COMPENSACIÓN

14.1. **Derecho de compensación.** La compañía puede compensar, en cualquier momento y sin aviso previo, cualquier pasivo que usted adeude a la compañía con cualquier fondo que esté a su nombre en una cuenta o que creamos que está bajo su control.

15. DISPUTAS / RECLAMACIONES

15.1. **Disputas.** La compañía está siempre disponible para cualquier solicitud, reclamación o pregunta que pueda tener e intentará resolver cualquier problema o queja que pueda tener sobre los servicios. Para presentar una reclamación, por favor, envíe un email a compliance@wbandsmith.com o contacte con atención al cliente.

16. FUERZA MAYOR

16.1. **Actos fuera de nuestro control.** La compañía no es responsable de ninguna pérdida o daño que pueda sufrir debido a cualquier: hecho fortuito; apagón; disputa, actuación, error u omisión comercial o laboral de cualquier gobierno o autoridad; impedimento o fallo en los servicios de telecomunicaciones; o cualquier otro

retraso o fallo provocado por un tercero o que esté fuera del control de la compañía de cualquier otra forma. En dicho caso, la compañía se reserva el derecho de cancelar o suspender sus servicios sin incurrir en ninguna responsabilidad.

16.2. **Fallo de equipo.** La compañía no es responsable del fallo de ningún equipo o software causado de cualquier modo, ubicado o administrado en cualquier lugar, o tanto si está bajo su control directo como si no, que pueda impedir el funcionamiento de los servicios, la colocación, modificación o cancelación de operaciones o su capacidad de contactar con la compañía o utilizar la plataforma de trading. Reconoce que puede haber retrasos en el procesamiento de una orden o instrucción para modificar o cancelar una operación y que sigue siendo responsable de la operación original hasta que cualquier modificación o cancelación pertinente sea recibida y procesada.

17. OTROS

- 17.1. **Avisos.** Las comunicaciones y avisos que la compañía le envíe en virtud de este acuerdo (distintos de los intercambios de información que se producen durante el funcionamiento normal del sitio web, la plataforma de trading y la aplicación móvil) serán proporcionados por la compañía tal y como se establece en la sección Contacte con nosotros del sitio web. Todas las comunicaciones enviadas por la compañía mediante email deben considerarse transmitidas a la hora indicada en cualquier email y se considerará que se le han entregado personalmente tanto si realmente las recibe como si no.
- 17.2. **Cesión y subcontratación** No puede ceder o transferir en modo alguno este acuerdo o cualquier derecho en virtud de este acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la compañía. La compañía puede asignar o transferir este acuerdo, total o parcialmente, conforme a derecho o de cualquier otra forma, sin obtener su consentimiento previo.
- 17.3. **Divisibilidad.** Cuando sea posible, cada cláusula de este acuerdo deberá interpretarse de tal forma que sea efectiva y válida de conformidad con la ley aplicable. Si cualquier cláusula de este acuerdo se considera inválida, ilegal o inexigible, dicha cláusula no tendrá efecto solo en la medida de dicha invalidez o inexigibilidad, sin invalidar el resto de este acuerdo.
- 17.4. **Idioma.** El acuerdo puede traducirse a distintos idiomas desde inglés solo como referencia. Si se produce cualquier diferencia entre la versión de este acuerdo en inglés y cualquier versión no inglesa, prevalecerá la versión en inglés.
- 17.5. **Acuerdo completo.** Este acuerdo y los términos expresamente incorporados en él constituyen el único acuerdo completo entre las partes respecto a este asunto, y cada parte confirma que no ha sido inducida a aceptar este

Acuerdo remitiéndose a ninguna garantía, ni dicha garantía ha sido proporcionada (incluyendo en particular cualquier garantía de comercialidad, adecuación para un propósito concreto o funcionalidad ininterrumpida), afirmación, declaración, seguridad, convenio, acuerdo, promesa, indemnidad o compromiso de cualquier naturaleza distinto de lo establecido expresamente en este acuerdo y, en la medida en que haya sido así, renuncia incondicional e irrevocablemente a cualquier reclamación, derecho o recurso que pudiera haber tenido de cualquier otra forma en relación con el mismo.

- 17.6. **Renuncia.** La conducta de la compañía o el hecho de que la compañía no aplique cualquier derecho no implicará ninguna renuncia. Cualquier renuncia de la compañía debe estar por escrito para tener efecto.
- 17.7. **Enmiendas.** La compañía se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en la plataforma de trading, el sitio web, la aplicación móvil y las guías y políticas incluidas en los mismos incluyendo, entre otros, este acuerdo, publicando un anuncio en el sitio web. Estará sometido a las guías, políticas, condiciones y acuerdos en vigor en el momento en que acceda a la plataforma de trading, coloque una orden y/o realice una operación. Por lo tanto, es responsabilidad suya asegurarse de consultar regularmente lo anteriormente mencionado, y de revisarlo y aceptarlo. Su uso continuado de los servicios se considerará una confirmación de que acepta cualquier cambio / enmienda que la compañía pueda hacer.
- 17.8. **Ley aplicable y jurisdicción.** Este acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Mauricio, y cualquier acción o disputa relacionada con este acuerdo debe presentarse en Mauricio. Por la presente consiente irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales de justicia de Mauricio.

Declaración de riesgos

Por revisar este documento de revelación no tiene ninguna obligación de comprometerse a ninguna inversión con Securcap Securities (MU) Ltd, operando bajo la marca Warren, Bowie and Smith (en adelante "**nosotros**", "**nos**" o la "**compañía**"), aunque el contenido está basado en aquellos que desean recibir los servicios de la compañía.

El propósito de este documento es avisarle de los posibles riesgos vinculados al trading con Contratos por Diferencia (CFDs). Se debe señalar que este documento no revela todos estos riesgos y está dirigido a informar a los usuarios de que operar con CFDs puede provocar una pérdida de fondos sustancial y/o una pérdida completa de los fondos y, por lo tanto, solo debe realizarse con capital de riesgo. El capital de riesgo se define como fondos que no son necesarios para la supervivencia o bienestar del usuario. Los CFDs son productos financieros complejos apalancados no adecuados para todos los inversores.

Si no entiende plenamente los riesgos involucrados en el trading de divisas, por favor, no opere. La compañía recomienda encarecidamente a cualquier usuario que esté valorando operar con CFDs, que primero lea con detenimiento la declaración de riesgos y entienda los riesgos y pérdidas inherentes al trading de Forex. Es responsabilidad suya valorar cuidadosamente sus inversiones antes de comprometer sus fondos con el trading de CFDs. Antes de que considere realizar cualquier transacción con la compañía, debe valorar si dicho trading es adecuado en vista de su propia posición financiera y objetivos de inversión. El trading con CFDs es comúnmente conocido como una espada de doble filo, ya que los riesgos o pérdidas involucrados equivalen a las ganancias potenciales.

Colocar órdenes de contingencia, como órdenes de "stop-loss" o "límite de stop", dirigidas a limitar las pérdidas a una cierta cantidad, pueden no funcionar siempre porque las condiciones de mercado o las limitaciones tecnológicas pueden imposibilitar la ejecución de dichas órdenes. Si el cliente opera usando dichas órdenes o estrategia, lo hace aceptando este riesgo.

Ciertas condiciones de mercado pueden dificultar o imposibilitar la ejecución de órdenes a un precio estipulado. Una posición con diferencial (spread) puede ser tan arriesgada como una posición larga (o corta) sencilla o más compleja. El alto nivel de apalancamiento vinculado con este tipo de inversiones significa que el nivel de riesgo es mayor comparado con otros productos financieros. El apalancamiento (o trading con margen) puede proporcionar una ganancia sustancial pero también puede funcionar contra usted provocando una pérdida sustancial.

La insolvencia de la compañía, o de un banco o broker utilizado por la compañía para efectuar transacciones en su nombre, puede provocar que sus posiciones se cierren en contra de su voluntad.

Por la presente se le avisa de que las transacciones realizadas mediante los servicios de trading de la compañía pueden tener una naturaleza especulativa. Pueden dar lugar a grandes pérdidas imposibles de prever en un plazo de tiempo relativamente corto, y puede sufrir una pérdida total de los fondos depositados con la compañía. Estas pérdidas pueden atribuirse a movimientos adversos del mercado, a una acumulación de posiciones o a la acumulación de comisiones y cargos vinculados a las transacciones.

Llamamos su atención expresamente sobre el hecho de que la naturaleza de las transacciones ejecutadas bajo sus instrucciones por la compañía puede no ser ejecutables de inmediato si una de las divisas se negocia de forma irregular o poco frecuente, de tal manera que no pueda asegurarse que vaya a haber un precio cotizado en todo momento o que pueda ser difícil efectuar las transacciones a un posible precio cotizado debido a la ausencia de contraparte.

La compañía puede actuar como contraparte en estas transacciones y, por lo tanto, actuar como comprador cuando usted venda y como vendedor cuando usted compre. Como resultado, los intereses de la compañía pueden estar en conflicto con los suyos, salvo que se especifique lo contrario en su acuerdo por escrito u otros documentos por escrito. La compañía establece los precios a los que le ofrece operar; los precios que la compañía oferta pueden no ser los mejores precios disponibles, y la compañía puede ofrecer precios diferentes a distintos clientes. Además, como la compañía puede actuar como comprador o vendedor en la transacción, debe evaluar cuidadosamente cualquier recomendación de trading que reciba de la compañía o sus representantes.

**Declaración de beneficiario
final**

Por la presente, el cliente declara:

Que el cliente es el único beneficiario final de los fondos depositados en la compañía.

O:

~~Que el beneficiario final de los fondos depositados en la compañía es:~~

(Si es una empresa)

Nombre de la empresa:

Formulario legal:

País:

Fecha de constitución:

Dirección registrada:

(Si es una persona física)

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Dirección completa:

El cliente está obligado a informar sin retraso de cualquier cambio relacionado con el beneficiario(s) final(es). El cliente ha sido advertido de que completar este formulario de forma intencionada y errónea equivale a un documento falso.

Nombre completo:

Lugar y fecha:

Firma: